

CRIMES CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR – DA DESERÇÃO

Estamos estudando os crimes militares em espécie.

No último vídeo foi estudado o principal crime militar cobrado em concursos públicos, que é o crime de deserção. Na aula de hoje seguiremos no mesmo tema: crimes militares contra o serviço e o dever militar.

Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 (deserção) e 188, incisos I, II e III (são os equiparados: trânsito, licenças e cumprimento de pena):

Deve-se atentar ao seguinte: quais serão as possíveis atenuantes e agravantes para aquele militar que se ausentou do serviço por mais de 08 dias?

Atenuante especial

I – se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta;

O militar se apresenta voluntariamente, não precisa ser espontâneo.

ATENÇÃO

Uma coisa é ser voluntário: “a minha vontade é essa”. Outra coisa é ser espontâneo: “nascer a ideia da pessoa – ela própria teve a ideia de se apresentar voluntariamente”.

Voluntariamente pode ser através do conselho de outra pessoa. Por exemplo: um soldado comenta com o Major que é desertor e questiona se ele acha que ele deve se apresentar ao quartel. O Major responde que sim, ou seja, ele se apresentou voluntariamente, mas sua vontade não foi espontânea.

Espontâneo é quando o militar se apresenta por si só, não questiona a ninguém.

No inciso acima o que se exige é a voluntariedade e não a espontaneidade.

ANOTAÇÕES

Agravante especial

II – se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.

Importância dada a vigilância das fronteiras – unidades estacionadas, ou seja, localizadas nas fronteiras ou no estrangeiro.

Quando o militar se encontra em outra localidade, ou seja, na fronteira ou mesmo no estrangeiro, é mais difícil outro militar substituí-lo, por isso existe essa agravante. .



Deserção especial – bastante cobrado em provas

Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve:

Pena – detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente.

§ 1º Se a apresentação se der dentro de prazo superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias:

Pena – detenção, de dois a oito meses.

§ 2º Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 2º-A. Se superior a oito dias:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Por exemplo: é o caso do militar que não comparece para embarque no horário que o navio vai partir.

O examinador tem predileção por esse tema porque o crime é “deserção especial” e o concurseiro ao pensar em “deserção” logo pensa em 08 dias. Logo, é importante sempre lembrar que deserção especial é a deserção do momento da partida.

Se o militar não comparecer no momento da partida do navio, não há que se falar em 08 dias, pois a deserção especial ocorre no “não comparecimento do militar no momento da partida do navio”. Não há período de graça.

ANOTAÇÕES



10m

Por exemplo: Um navio da Marinha estacionou no porto de Santos e vai partir em 04 dias às 8h. O militar da marinha resolve sair do navio e acaba conhecendo uma moça por quem se apaixona. No quarto dia (quando o navio vai partir) ele simplesmente não comparece. Comete, então, o crime de deserção especial. .

Aumento de pena

§ 3º A pena é aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial.

- Deixar de se apresentar – estar ausente, não comparecer;
- Crime de mão própria – apenas militar tripulante comete esse crime e não admite coautoria.
- Tem período de graça? Não, se o militar não comparece no momento da partida do navio ele já estará cometendo o crime de deserção especial.

Concerto para deserção

Art. 191. Concertarem-se militares para a prática da deserção: ou seja, reunirem-se militares para a prática de deserção.

I – se a deserção não chega a consumar-se:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Modalidade complexa

II – se consumada a deserção:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.

Por exemplo: Duas policiais militares recém-formadas possuem um período de 07 dias que foi concedido como recompensa da escola de formação de praça. Ambas policiais decidem viajar nesse período de 07 dias e conhecem dois turistas pelos quais se apaixonam. O voo delas está agendado para sábado e 2ª feira elas devem se apresentar na escola de formação. .



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Uma liga para a outra e juntas decidem não comparecerem na 2ª feira para que possam aproveitar o romance. Na 5ª feira uma delas resolve ir embora. Uma foi embora e a outra ficou. A policial que voltou no 5º dia, ou seja, sem deserção, terá como pena detenção de 3 meses a 1 ano. A outra policial que voltou após 10 dias, ou seja, desertou, pois passou mais de 08 dias, terá pena de reclusão de 2 a 4 anos.

- Crime plurissubjetivo: necessário mais de um militar para o seu cometimento.
- Crime próprio: apenas militar pode cometer esse crime.
- Crime propriamente militar.
- **Muito importante:** vale para qualquer dos crimes de deserção, inclusive deserção por evasão ou fuga – art. 192.

Se um militar comete o crime de deserção, estará enquadrado no art. 187. Se mais de um militar combinados entre si cometem o crime de deserção, estará enquadrado no art. 191 – Concerto para deserção (aqui é crime próprio).

Deserção por evasão ou fuga

Art. 192. Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de oito dias:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Por exemplo: o militar está fazendo a escolta de um militar que se encontra preso e esse militar foge por mais de 08 dias. Esse militar vai responder pelo crime que ele está cerceado pelo direito de ir e vir e vai responder pelo crime de deserção por evasão ou fuga. .

- Dolo de abandonar o serviço militar;
- Crime de mão própria: não admite coautoria.
- O período de ausência deve ser no mínimo de 08 dias? Por mais de 08 dias.
- Diferentemente do art. 178, neste delito vale a prisão disciplinar. Quando o *caput* se refere a “prisão”, abrange algo muito maior. Por exemplo, cometerá esse crime se o militar preso por infração disciplinar fugir.

ANOTAÇÕES

Nos crimes contra a autoridade e disciplina militar, havia a situação do preso fugir de um presídio militar, tinha que ser preso por crime. O artigo acima é diferente, há a situação do militar estar preso por motivo disciplinar. Ainda que atualmente os policiais militares e bombeiros não possuam mais a pena privativa de liberdade por infração administrativa, essa situação poderá ocorrer para integrantes das Forças Armadas.

O preso militar que fugir responderá pelo crime que foi preso e também pelo crime de deserção por evasão ou fuga. .



Favorecimento a desertor

Art. 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo:

Pena – detenção, de quatro meses a um ano.

Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente (pai, avô), descendente (filho ou neto), cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.

- Crime comum: qualquer pessoa pode cometer esse delito.
- Crime impropriamente militar.
- Se aquele que deu asilo, combinou antes do cometimento do crime? Pode responder ele e aquele que cometeu a deserção.
- Baseia-se no fato de não colocar obstáculos para justiça militar;
- Crime específico: favorecimento ao desertor. Há um crime militar genérico que é o crime de favorecimento pessoal.
- Escusa absolutória: isento de pena se quem está favorecendo o desertor for o pai, avô, filho, neto, cônjuge ou irmão do desertor.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
